

Test Tema 7 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
- b) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales
- c) Al Gobierno de la Nación
- d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional

2. La delegación legislativa de las Cortes Generales en el Gobierno, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse mediante:

- a) Ley orgánica.
- b) Ley ordinaria.
- c) Ley de bases.
- d) Ley marco.

3. El principio que establece que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general es:

- a) La reserva de Ley
- b) La jerarquía normativa
- c) La inderogabilidad singular de los reglamentos
- d) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables

4. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- b) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos-leyes.
- c) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
- d) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley orgánica cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno.

5. El IVA es un impuesto armonizado a nivel europeo regulado en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, lo que implica que:

- a) Lo establecido en la Directiva es directamente aplicable en todos los Estados miembros y obliga en todos sus elementos, tanto en el fin como en los medios.
- b) Lo establecido en la Directiva no es vinculante, actúa sólo como recomendación para los Estados miembros.
- c) Lo establecido en la Directiva es vinculante pero requiere una transposición en cada Estado miembro a través de una norma nacional que adapte lo recogido en la norma europea a las particularidades de cada país.
- d) En caso de conflicto, cualquier norma nacional con rango de Ley prevalece sobre la Directiva en virtud del principio de supremacía.

6. Al amparo del artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta en relación con los reglamentos y disposiciones administrativas:

- a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
- b) Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones.
- c) Podrán vulnerar los preceptos de otra disposición administrativa de rango superior.
- d) Podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

7. ¿Qué se entiende por inderogabilidad singular de los reglamentos?

- a) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- b) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar los reglamentos únicamente cuando procedan del Gobierno en condiciones de extraordinaria y urgente necesidad.
- c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar las disposiciones de alcance general aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- d) La vulneración de una disposición de alcance general por una de carácter particular, requiere acuerdo del Consejo de Ministros.

8. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

- a) Ley orgánica.
- b) Ley ordinaria.
- c) Decreto legislativo.
- d) Decreto-ley.

9. De acuerdo con la Constitución Española los Decretos leyes dictados por el Gobierno:

- a) Sólo podrán ser dictados cuando las Cámaras hayan sido disueltas o finalizado su mandato.
- b) Podrán ser dictados en cualquier momento respecto de determinadas materias.
- c) Sólo podrán ser dictados cuando las Cámaras no estén reunidas.
- d) Sólo podrán ser dictados en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

10. Un Reglamento de la Unión Europea:

- a) Es de aplicación directa en los Estados Miembros de la UE.
- b) Necesita transposición al Derecho de los Estados Miembros para poder ser aplicado.
- c) En caso de conflicto con una ley de un Estado Miembro, prevalece el Reglamento de la UE.
- d) A y C son correctas.

11. Las Leyes Orgánicas se aprueban:

- a) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados
- b) Por mayoría simple del Congreso de los Diputados
- c) Por unanimidad
- d) Por iniciativa popular

12. En relación a las Leyes Orgánicas:

- a) Se otorgan al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
- b) Se dictan en caso de extraordinaria y urgente necesidad y no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
- c) Deben ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación.
- d) Aprueban los Estatutos de Autonomía.

13. La Constitución Española es una fuente del derecho administrativo, de tipo:

- a) Directa, escrita y primaria
- b) Indirecta, escrita y primaria
- c) Directa, escrita y subsidiaria
- d) Indirecta, escrita y subsidiaria

14. Según la Constitución Española, indique la respuesta correcta en relación con las leyes orgánicas:

- a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- b) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- c) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- d) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría simple de ambas Cámaras, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

15. Respecto de la jerarquía de las fuentes del derecho, señale la incorrecta:

- a) Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado.
- b) Las leyes orgánicas tienen mayor fuerza que las leyes ordinarias.
- c) Entre las leyes ordinarias se encuentran, entre otras, las leyes marco, las leyes de bases y las leyes básicas.
- d) Los decretos ley y los decretos legislativos son disposiciones con fuerza de ley.

16. Según el artículo 85 de la Constitución Española, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada toman la forma de:

- a) Decretos-Leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Leyes Ordinarias.
- d) Reglamentos.

17. Se considera como una buena práctica en la redacción de documentos normativos que su contenido conlleve el siguiente orden:

- a) De lo particular a lo general.
- b) Orden alfabético.
- c) De lo excepcional a lo normal.
- d) De lo abstracto a lo concreto.

18. Entre las fuentes primarias de derecho administrativo no se encuentra:

- a) La Constitución
- b) Los Principios Generales del Derecho
- c) EL Reglamento
- d) Todas son fuentes primarias

19. Respecto de las fuentes del derecho administrativo en España, señale la correcta:

- a) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada.
- b) Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
- c) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
- d) Todas son correctas.

20. ¿Cuál de las siguientes NO se considera fuente directa del Derecho administrativo?:

- a) Los reglamentos.
- b) Los principios generales de Derecho.
- c) La jurisprudencia contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional.
- d) Las leyes de las Comunidades Autónomas.

21. La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía requerirá:

- a) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por la tercera parte de sus miembros y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
- b) La aprobación de las Cortes de Castilla y León por una mayoría de dos tercios y posterior aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica
- c) La aprobación de las Cortes Generales por una mayoría de la mitad más uno de sus miembros
- d) La aprobación por unanimidad del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León

22. Señale la opción incorrecta en relación con los Decretos Leyes:

- a) Están regulados en el artículo 86 de la Constitución española.
- b) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los sesenta días siguientes a su promulgación.
- c) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Constitución Española de 1978, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

- a) Órdenes legislativas
- b) Textos Refundidos
- c) Decretos-leyes
- d) Propositiones de ley

24. Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde al:

- a) Gobierno.
- b) Congreso.
- c) Senado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

25. Las fuentes del derecho administrativo español se agrupan por clases, en:

- a) Directas e indirectas
- b) Escritas y no escritas
- c) Primarias y subsidiarias
- d) Todas las anteriores

26. Los reglamentos se pueden clasificar en (señale la que no corresponda):

- a) Por el sujeto del que proceden: estatales, autonómicos o locales.
- b) Por sus efectos: jurídicos o normativos.
- c) Por su relación con la ley: ejecutivos, independientes y de necesidad.
- d) Todas son correctas.

27. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son:

- a) La Constitución Española de 1978 y las normas que de ella derivan
- b) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
- c) Las leyes y códigos y sus reglamentos de desarrollo
- d) La base y principios del derecho romano

28. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos-leyes.
- b) Decretos Legislativos.
- c) Reglamentos.
- d) -

29. Entre las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, no se encuentra:

- a) Ley orgánica
- b) Decreto Ley
- c) Decreto Legislativo
- d) Todas lo son

30. La costumbre «praeter legem» regula:

- a) Una materia que no ha sido regulada por la Ley.
- b) Una materia regulada de forma distinta a lo previsto en la Ley.
- c) La interpretación consolidada de una Ley.
- d) Una ampliación a la regulación legal de una materia.

31. Los Reglamentos se caracterizan por distintas clasificaciones siendo una de ellas la autoridad de la que emanan. Según la Administración que los dicta, qué respuesta es INCORRECTA en la clasificación de los Reglamentos:

- a) Reglamentos independientes
- b) Reglamentos de la Comunidades Autónomas
- c) Reglamentos institucionales
- d) Reglamentos estatales

32. Señala la falsa:

- a) Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango.
- b) Las leyes orgánicas están reservados para ciertas materias.
- c) Los decretos leyes y los decretos legislativos tienen rango de reglamentos.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

33. Señale qué forma toman las disposiciones legislativas provisionales que puede dictar el Gobierno, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general, conforme al artículo 86 de la Constitución Española:

- a) Decreto-Ley.
- b) Decreto Legislativo.
- c) Ley Ordinaria.
- d) Reglamento.

34. ¿Pueden compartir el Estado y las Comunidades Autónomas la competencia legislativa?

- a) No, se trata de una competencia excluyente, si la ostenta el Estado ya no pueden ostentarla las Comunidades Autónomas
- b) Sí, cuando las Comunidades Autónomas tienen competencias de desarrollo en el marco de la legislación básica del Estado
- c) No, cuando el Estado tiene la competencia legislativa, las Comunidades Autónomas solo pueden tener la potestad reglamentaria
- d) No, sería una contradicción

35. Señale la opción incorrecta respecto a la relación entre la ley estatal y la ley autonómica:

- a) La ley autonómica no está jerárquicamente subordinada a la ley estatal.
- b) La relación entre ambas se rige por el principio de competencia.
- c) La relación entre ambas se rige por el principio de supremacía.
- d) Todas son correctas.

36. Según se establece por la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos Legislativos.
- b) Decretos Leyes.
- c) Propositiones de Ley.
- d) Leyes Orgánicas.

37. El Código Civil, en el capítulo denominado «Fuentes del Derecho», establece que:

- a) Sólo son fuentes del ordenamiento jurídico la ley y la costumbre.
- b) Las leyes entrarán en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- c) La costumbre sólo regirá en defecto de usos jurídicos aplicables.
- d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

38. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante:

- a) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- b) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- c) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- d) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo

39. Tal y como marca la Constitución Española de 1978, en el caso de los referéndums consultivos:

- a) Su propuesta parte del Presidente del Gobierno, y ha de ser autorizada por el Congreso de los Diputados.
- b) Son propuestos por el Consejo de Ministros, siendo autorizados previamente por el Presidente del Gobierno.
- c) Son refrendados por el Rey.
- d) Son convocados por el Presidente del Gobierno.

40. Según el artículo 1.1 del Código Civil, son fuentes del ordenamiento jurídico:

- a) La ley, la costumbre y los principios generales del derecho
- b) La ley, el reglamento y la doctrina legal del Tribunal Supremo
- c) La ley y los tratados internacionales con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
- d) La ley y la jurisprudencia